

พ.ศ. ๒๕๓๗ และต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยเรื่องดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมนับแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำความผิด นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการดังกล่าวได้รายงานผลการสอบสวนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการโดยไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ เห็นควรรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการและมีหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พ้นจากตำแหน่งแล้ว อีกทั้งตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดให้อำนาจในการออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พ้นจากตำแหน่งเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พ้นจากตำแหน่ง โดยมีได้เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พ้นจากตำแหน่งในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ถือว่าได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติแล้ว มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงหมดสิ้นไป ศาลไม่จำเป็นต้องออกคำบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อีกต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งตำรวจภูธรภาค ๙ ที่ ๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน ๔๗ ราย โดยไม่มีชื่อของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รวมทั้งให้มีการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่ปรากฏว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระบุว่า ในการคัดเลือกและการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายประกาศ และคำสั่งหลายฉบับ ซึ่งต่างมีกระบวนการและขั้นตอนที่แตกต่างกัน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเป็นไปอย่างต่อเนื่องอันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ



แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงมีคำสั่งอันจะเป็นประโยชน์ต่องาน การบริหารราชการแผ่นดินและกระบวนการยุติธรรม ให้บรรดาการคัดเลือกหรือการแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งตำรวจภูธรภาค ๙ ที่ ๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ที่ได้ดำเนินการในช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่อง การคัดเลือก หรือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดสิ้นไปแล้ว ศาลปกครองจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่า คำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่มีชื่อของผู้ฟ้องคดีเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นรองผู้บังคับการ และคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และเป็นละเมิด ต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ที่ศาลปกครองจะกำหนดคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อีกต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๔๙/๒๕๖๐)

๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการกำหนดคำบังคับตามคำขอ ไม่เป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๒ กรณีที่จำเป็นต้องมีคำบังคับของศาล

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่กำหนดคำบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลกำหนดคำบังคับโดยการสั่งให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง หรือสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

ก) กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีฟ้องว่า ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย



ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้ประกันตน ซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ตลอดจนมีส่วนได้เสียในกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากการออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉบับดังกล่าว และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ จำต้องมีคำบังคับของศาลปกครองตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยการสั่งให้เพิกถอนประกาศฉบับพิพาทตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗๓/๒๕๖๐)

ข) กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนมติของสภาเทศบาลตำบลบางนอน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ไม่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ นั้น มติดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายที่มีผลออกสู่ภายนอกกระทบต่อสิทธิในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อมติดังกล่าวกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากมติดังกล่าว และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจำต้องมีคำบังคับของศาลปกครอง มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๖/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช้องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการ



กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC เป็นเวลา ๓๐ วัน นั้น กรณีนี้แม้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องคดีนี้ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ตามหนังสือลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผู้ฟ้องคดีขอให้เพิกถอนได้สิ้นสุดลง เนื่องจากเงื่อนไขเวลาตามที่ระบุไว้ในคำสั่งแล้วก็ตาม แต่หากศาลเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลก็สามารถออกคำสั่งบังคับให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การที่ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุครอบคลุมถึงที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ และการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกประกาศจังหวัดราชบุรีกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่พิพาท เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและประกาศจังหวัดราชบุรีฉบับพิพาท นั้น เป็นกรณีที่มีการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ ศาลจำต้องมีคำสั่งบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๘/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมที่ดินโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แปลงเลขที่ นม ๔๙๑๒ บ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฉบับพิพาท นั้น ความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวย่อมได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาได้โดยให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงพิพาท ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีอันเป็นคำสั่งที่ศาลมีอำนาจกำหนดให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๒/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า ประกาศของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งกำหนดให้ที่ดินหมายเลขที่ No ๓๗๘ ซึ่งมีที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามรวมอยู่ด้วยเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคำสั่งของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ออกจากที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดในพื้นที่เป้าหมายตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เลขที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศและคำสั่งดังกล่าว นั้น แม้ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่พิพาทจะออกโดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จะบัญญัติให้เป็นที่สุดก็ตาม แต่การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการออกประกาศและคำสั่งดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่จะถือว่าชอบด้วยกฎหมายและเป็นที่สุดแต่อย่างใด อีกทั้ง การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ศาลสามารถออกคำสั่งได้ตามคำขอตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๖๑)

ค) กรณีมีคำขอให้สั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการสนามบินอุดรธานี ฟ้องว่า เดิมผู้ฟ้องคดีนำรถเข้าไปจอดบริเวณพื้นที่หน้าอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยมีต้องเสียค่าที่จอดรถ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ในเวลาต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำพื้นที่หน้าอาคารที่พักผู้โดยสารดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน ไปทำสัญญากับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดเก็บค่าบริการลานจอดรถ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมทางอากาศยาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นำพื้นที่หน้าอาคารที่พักผู้โดยสารซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะไปหารายได้ด้วยการให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดเก็บรายได้จากผู้ที่มาใช้บริการสนามบินซึ่งนำรถเข้ามาจอดในพื้นที่ดังกล่าว นั้น คำขอดังกล่าวเป็นคำขอที่ศาลอาจออกคำสั่งได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐๘/๒๕๖๐)

(๒) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๓) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ผู้บังคับแดน ๔ (แดน ๖ ปัจจุบัน) มีคำสั่งด้วยวาจาให้ขังผู้ฟ้องคดีไว้บนตึกเรือนนอนมีกำหนด ๑ เดือน ทั้งที่พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ไม่ได้ให้อำนาจไว้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความทุกข์ทรมานต่อร่างกายและจิตใจ และการที่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเขาบิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรือนจำกลางเขาบิน ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ลงโทษผู้ต้องขังกระทำผิดวินัย ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความทุกข์ทรมานทางจิตใจ สูญเสียความสุขจากความรู้สึกที่เคยดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้กรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น การกระทำหรืองดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะเป็นการกระทำละเมิดก็ต่อเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดี ความเสียหาย หมายถึง การกระทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดประโยชน์ ดังที่เคยได้รับ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เป็นรูปร่างที่คำนวณเป็นเงินได้ หรือความเสียหายทางจิตใจที่คำนวณเป็นจำนวนเงินไม่ได้ ถ้าเป็นความเสียหายที่แน่นอนแล้วก็ย่อมเป็นมูลความผิดฐานละเมิดได้ ดังนั้น ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอดังกล่าวข้างต้น มิใช่มีเพียงความเสียหายทางด้านจิตใจเพียงอย่างเดียว แต่มีความเสียหายทางด้านร่างกายหรืออนามัยที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินรวมอยู่ด้วย จึงเป็นคำขอที่ศาลอาจกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๙/๒๕๖๐)

(๔) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๕) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้บุคคลกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลปกครองดำเนินการทางวินัยหรือให้ลงโทษทางอาญา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงหัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนความประพฤตินาง พ. และหัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังสิงห์ ที่ปล่อยให้นาง พ. ซึ่งเป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลดังกล่าว แสดงกิริยาและใช้วาจาไม่สุภาพกับผู้ฟ้องคดีและภรรยา ในระหว่างการอบรมโครงการ “๑,๐๐๐ เตียง หมอใกล้บ้าน” ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ และสอบสวนในเรื่องการดำเนินการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังสิงห์ที่ส่อไปในทางทุจริต แล้วให้แจ้งผลการสอบสวนให้ผู้ฟ้องคดีทราบ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ไปร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตรวจสอบความประพฤติของลูกจ้างและหัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังสิงห์ในกรณีดังกล่าว แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อร้องเรียนและแจ้งผลให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบตามข้อร้องทุกข์และแจ้งผลให้ผู้ฟ้องคดีทราบ นั้น กรณีดังกล่าวเป็นการร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการทางวินัย ซึ่งเป็นดุลพินิจของฝ่ายปกครองที่จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ศาลจึงไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจทางปกครองแทนผู้บังคับบัญชาได้ อีกทั้ง การดำเนินการทางวินัยไม่เป็นการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยตรง คำขอตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘๒/๒๕๖๐ และที่ คร.๗๗/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่มีบุคคลทำหนังสือสนท่ให้โดยมีการแนบสำเนาหนังสือที่ผู้ฟ้องคดียื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อสอบถามถึงการดำเนินการ



ของกรมศิลปากรว่า ได้ดำเนินการบูรณะอาคารในชุมชนเลื่อนฤทธิ์อย่างถูกต้องหรือไม่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) น่าจะเป็นผู้นำหนังสือของผู้ฟ้องคดีมาเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาตัวเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี และดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่กระทำผิดต่อไป นั้น กรณีเป็นอำนาจหน้าที่และดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ หากมีการกระทำตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบจริง อีกทั้ง การดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมิได้มีผลเป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีได้อย่างแท้จริงแต่อย่างใด คำขอคำบังคับเช่นนี้ศาลปกครองจึงไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๑๙/๒๕๖๐)

(๒) คำขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งในเรื่องที่เป็นดุลพินิจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดี) แก้ไขระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการศึกษาอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๖ (๓) และระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๙ (๓) จากข้อความว่า การทดสอบสายตาอดสีให้ผู้เข้ารับการทดสอบดูสีเขียว สีแดง และสีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดหรือเห็นชอบ เป็นข้อความว่า จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดโดยความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยหรือกลุ่มคนตาบอดสีเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ให้ผ่านการทดสอบ ถ้าผู้รับการทดสอบไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของเจ้าหน้าที่ให้ไปขอใบรับรองแพทย์จากจักษุแพทย์ ความเห็นของจักษุแพทย์ว่าสามารถขับรถได้ถือเป็นที่สุด นั้น หากศาลพิจารณาแล้วเห็นพ้องด้วยกับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี ศาลย่อมมีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของระเบียบดังกล่าวด้วยการมีคำพิพากษาโดยกำหนดคำบังคับให้เพิกถอนระเบียบดังกล่าวได้เท่านั้น ส่วนการที่จะออกระเบียบให้มีเนื้อหาข้อความอย่างใดนั้นเป็นอำนาจของกรมการขนส่งทางบกอันเป็นการใช้อำนาจในทางปกครอง การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขระเบียบให้เป็นไปตามคำขอท้ายฟ้อง



ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจออกคำสั่งบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๔/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรกรณีที่มีการร้องเรียนให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเมื่อเปิดใช้ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ช่วงทางลงถนนกาญจนาภิเษก (ซอยวัดศรีประวัติ) ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันรับผิดชอบออกแบบและจัดการจราจรโดยการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดทางลงจากสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ทางลงทางด่วน และทางที่มาจากทางกลับรถได้สะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ พร้อมทั้งป้ายบอกทางและตีเส้นจราจรให้ชัดเจน เพื่อให้รถที่มาจากถนนกาญจนาภิเษกสามารถเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดศรีประวัติ (ถนนบางกรวย-จกถนนอม) ได้ นั้น คำขอดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ที่มีลักษณะเป็นการวางโครงสร้างการจราจร การขนส่งและระบบงานทางโดยรวม ซึ่งต้องพิจารณาถึงความจำเป็น ความเหมาะสม รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว เป็นเรื่องที่ฝ่ายปกครองจะดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในแต่ละกรณี ศาลย่อมไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจกำหนดรายละเอียดหรือวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้ กรณีดังกล่าวจึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำสั่งบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๑๓/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการ

แผ่นดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จังหวัดสิงห์บุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอดำเนินสะดวก นายอำเภอดำเนินสะดวก องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๖ ตามลำดับ) สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ นั้น กรณีเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่มีอำนาจกำหนดคำสั่งบังคับได้ เนื่องจากการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ



ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือไม่ นั้น เป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานของรัฐที่เสียหายจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจดำเนินการตามกฎหมายและตามที่เห็นสมควร โดยศาลไม่อาจก้าวล่วงใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่สั่งการแทนหน่วยงานของรัฐที่เสียหายดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกกรณีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๘/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีพบว่าตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากร ในคดีมีเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง แต่ลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ฟ้องคดีไม่ตรงกับลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ต้องหาในแบบพิมพ์ลายนิ้วมือในคดีดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้ลบชื่อผู้ฟ้องคดี เลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนประวัติอาชญากร และขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) บรรจุผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการตำรวจ เพื่อเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ นั้น ในประเด็นของคำขอให้บรรจุผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการตำรวจ การที่บุคคลภายนอกจะเข้ารับราชการตำรวจในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งในระดับชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร ต้องได้รับการคัดเลือกและการสอบตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ขาดแคลนข้าราชการตำรวจ และหากมีการดำเนินการคัดเลือกและการสอบตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นตำรวจในระดับต่าง ๆ ก็จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม งบประมาณ ความจำเป็น ตลอดจนปัจจัยอื่นประกอบกัน อันเป็นการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งศาลไม่อาจเข้าไปควบคุมการใช้อำนาจดุลพินิจของฝ่ายบริหาร ในอันที่จะมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บรรจุผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการตำรวจ คำขอของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บรรจุผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการตำรวจ จึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗/๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๔/๒๕๖๐)

(๓) คำขอให้ศาลปกครองยกเลิกหรือเพิกถอนสัญญาจ้างระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับเอกชนคู่สัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



**(๔) คำขอให้ศาลปกครองเพิกถอนการบอกเลิกสัญญาจ้าง
ของหน่วยงานทางปกครอง**

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่ง
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ นั้น
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ตามสัญญา ลงวันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นิตยสารสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีในคดีนี้ จึงเกิดจากสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้เข้าร่วม
จัดทำบริการสาธารณะ สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลมีอำนาจพิพากษาและมีคำบังคับให้คู่กรณีชดใช้เงินหรือส่งมอบ
ทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามสัญญาได้ตามมาตรา ๗๒
วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษา
หรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นกรณีที่ศาล
ไม่มีอำนาจกำหนดคำบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๙๙/๒๕๖๐)

**(๕) คำขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือไปจากอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**(๖) คำขอซึ่งมิได้เป็นไปตามนัยบทบัญญัติมาตรา ๗๒
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**(๗) คำขอซึ่งไม่มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ของผู้ฟ้องคดี**

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า นิติกรในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีในคดี
ของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ๒๖๗/๒๕๕๙ ได้ทำคำให้การยื่นต่อศาล ซึ่งผู้ฟ้องคดี
เห็นว่ามิใช่เนื้อหาและถ้อยคำที่มีเจตนาหมิ่นประมาทและดูหมิ่นผู้ฟ้องคดีอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดี



จึงร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยให้ยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยที่ให้ผู้ยุติเรื่อง นั้น การที่ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี และสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณาเพื่อดำเนินการทางอาญาทางวินัย และทางจริยธรรม มิได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำให้การฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาหมิ่นประมาทและดูหมิ่นผู้ฟ้องคดีอย่างร้ายแรงอย่างไร ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิแจ้งความร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีอาญาต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้โดยตรง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๗๑/๒๕๖๐)

(๘) คำขอซึ่งขอให้บังคับกับเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๙) คำขอให้บังคับกับกระบวนการภายในของฝ่ายปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อน
รำคาญ

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ได้ดำเนินการโครงการเช่ารถยนต์กระบะดัดแปลงหลังคายกสูงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑๓๐ คัน ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปล่อยปลละเลยไม่แนะนำ เสนอแนะวางแผนการปฏิบัติงานและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นอกจากนี้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการและบริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำระบบการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้ระเบียบกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี



ทั้งสามร่วมกันจัดการพยาบาล จำนวน ๑๓๐ คับ ทดแทนรพพยาบาลคันเดิมที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แนะนำ เสนอแนะ วางแผนการปฏิบัติงาน และกำกับดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดหารพพยาบาลอย่างเพียงพอ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกประกาศหลักเกณฑ์ มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการและบริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำระบบการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้ระเบียบกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น การดำเนินการโครงการเช่ารถยนต์กระบะดัดแปลงหลังคายกสูงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑๓๐ คัน ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เป็นการกำหนดนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารและสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การดำเนินโครงการดังกล่าว จึงเป็นการบริหารงานภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้ว่าการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อยู่ในการกำกับดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีดุลพินิจพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน แนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น กรณีดังกล่าวเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการพิจารณาดำเนินงานและบริหารจัดการตามความจำเป็น เมื่อการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นการบริหารงานภายในของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีโดยตรง จึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำดังกล่าว อีกทั้ง คำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๔/๒๕๖๐)

๒. ความสามารถในการฟ้องคดีปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินมาจากบุคคลอื่น และได้นำที่ดินดังกล่าวมาขออนุญาตที่ดิน โดยได้รับโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๕๕ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ต่อมา อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดิน ด้วยเหตุตรวจสอบแล้วเห็นว่า โฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกในเขตป่าไม้ถาวร ซึ่งเป็นที่ดินที่ต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ พ.ศ. ๒๕๓๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติ



ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น โดยที่การจัดการทรัพย์สินรวมถึงการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะจัดการแต่ผู้เดียว ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคดีนี้ เป็นการฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องในขณะที่ศาลล้มละลายกลางมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลล้มละลาย โดยไม่ปรากฏว่าเป็นการกระทำตามคำสั่งหรือความเห็นของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการทรัพย์ หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจนำคดีมาฟ้องด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ ประกอบกับมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๕/๒๕๖๐)

๓. ขั้นตอนและวิธีการก่อนการฟ้องคดี

๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ต้องดำเนินการก่อนฟ้องคดี

๓.๑.๑ กรณีที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งดำรงตำแหน่งนายตรวจสุกลการฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรมสุกลการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิบดีกรมสุกลการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามมิได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ โดยรับรองการตรวจปล่อยสินค้าในใบขนสินค้าขาออก ทั้งที่ไม่มีสินค้าของผู้ส่งออก อันเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัท อ. ทูจริตในการส่งออกเพื่อขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ และได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ อันเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว แต่ผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๑ ได้รับพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๔๑/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านไหล่น้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ฟ้องว่า การดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้าน แทนผู้ใหญ่บ้านเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ทำให้คำสั่งอำเภอสังขละบุรี ที่ ๔๗๘/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งดังกล่าว นั้น โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๘ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า กรณีที่ผู้ใดเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมให้ผู้นั้นยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้าน โดยทำคำร้องเป็นหนังสือยื่นต่อนายอำเภอภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง กรณีจึงต้องถือว่าระเบียบดังกล่าวเป็นขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะก่อนฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าก่อนยื่นฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวต่อนายอำเภอสังขละบุรีภายในระยะเวลาที่ระเบียบดังกล่าวกำหนดแล้ว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนยื่นคำฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๔/๒๕๖๐ และที่ ๒๔/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนัก สำนักเทศกิจ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ต่อมา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๕๘๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้ง



ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นกระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๔๑ (๒) และกฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร และประเภทอำนวยการระดับสูง พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นบุคคลที่ไม่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลำดับที่ ๗ และลำดับที่ ๘ นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อประธาน ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร โดยยื่นคำร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังกองพิทักษ์ระบบคุณธรรม เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสำนักงาน ก.ก. ได้รับคำร้องทุกข์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ อันเป็นการดำเนินการตามข้อ ๓๑ ของกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว และโดยที่ข้อ ๕๕ ของกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครฉบับเดียวกันกำหนดให้องค์คณะวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ต้องดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน ถ้ามีความจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าวได้ ให้ขยายเวลาได้อีกสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน โดยมีได้กำหนดให้ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องหรือเหตุจำเป็นที่ต้องขยายระยะเวลาพิจารณาให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ ในกรณีเช่นนี้ ถ้าผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ หรือไม่ได้รับแจ้งเหตุขัดข้อง หรือเหตุจำเป็นที่ต้องขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์ย่อมอาจคาดหมายได้ว่าการขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ออกไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจไว้ รวมแล้วไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวัน และถือว่าวันที่ครบกำหนดระยะเวลาที่สุดตามที่กฎหมายให้อำนาจขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว องค์กรวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์จึงต้องดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จอย่างช้าที่สุดภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน คือ ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เมื่อปรากฏว่าองค์กรวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ไม่ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๐๔/๒๕๖๐)



๓.๑.๒ กรณีที่ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า เทศบาลตำบลน้ำเย็น (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย คสล. ๒ ชั้น ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๕/๒๕๕๘ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากคำสั่งดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ และผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ อุทธรณ์คำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคารต่อนายกเทศมนตรีตำบลน้ำเย็นซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่ง แม้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง และวรรคสาม กรณีก็ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะแล้วตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขปรับปรุงฟาร์มสุกรตามคำแนะนำของนายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีเข้าตรวจสอบฟาร์มปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำสุกรเข้าฟาร์ม โดยอ้างว่ายังไม่ผ่านความเห็นชอบของสมาชิกในหมู่บ้าน และไม่มั่นใจว่าจะเกิดกลั่นแกล้งรบกวนอีกหรือไม่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำสุกรเข้าฟาร์ม นั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำสุกรเข้าฟาร์ม เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในการประกอบกิจการตามที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเลี้ยงสัตว์ (สุกร) ออกให้ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีจะต้องอุทธรณ์คำสั่ง



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งไม่อนุญาตให้นำสุกรเข้าฟาร์มต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ เสียก่อน เมื่อปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำสุกรเข้าฟาร์มเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ภายในสามสิบวันตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะต้อง จัดส่งคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ดำเนินการจัดส่งคำอุทธรณ์ แต่กลับเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเสียเอง แล้วมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ แจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ กรณีก็ต้องถือว่าก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดี ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องดังกล่าว ที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้นแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิ นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๑/๒๕๖๑)

๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน หรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

๓.๒.๑ กรณียื่นฟ้องภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า การที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่ง ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นการกระทำที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษดังกล่าว นั้น โดยที่คำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการอันเป็นเหตุพิพาทในคดีนี้ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า ผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการ ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง และมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๐ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ทำให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีก ซึ่งไม่เกินสองครั้งโดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน และให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย จึงเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการ



สำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนี้จะกระทำได้อต่อเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายหรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กำหนด ดังนั้น ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์จึงต้องดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ได้รับอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุขัดข้องไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้ออีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน และให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครฯ โดยที่บทบัญญัติดังกล่าวมิได้กำหนดให้ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องที่ต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ ในกรณีเช่นนี้ ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ หรือไม่ได้รับแจ้งเหตุขัดข้องที่ต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์ย่อมคาดหมายได้ว่าการขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปตามระยะเวลาที่กฎหมายให้อำนาจไว้ กล่าวคือ ๒๔๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งไล่ออกจากราชการเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร แม้ไม่ปรากฏหลักฐานว่า ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ได้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อใด แต่อย่างเร็วที่สุดไม่ก่อนวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งที่พิพาท ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร จึงมีระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยที่ผู้ฟ้องคดียังมิได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์จาก ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และยังอยู่ภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีก่อนที่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร จะได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด อันถือว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๔๓/๒๕๖๑)



๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า การที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกับพวก ร่วมทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ ตะรุเตา หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น คำสั่งดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติฯ ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล อันเป็นคำสั่ง ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเนื่องจากพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการ แก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ตามมาตรา ๓ ประกอบกับมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่า ตนรับทราบคำสั่งพิพาทเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้ลงชื่อ รับคำสั่งไว้แทน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวอย่างช้าภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นอุทธรณ์คำสั่งแทน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสืออุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าวจากผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรณีจึงเป็น การยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ออกคำสั่งเมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดี ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดเพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหาย ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืน แต่ได้รับการกำหนดค่าทดแทนการเวนคืนโดยไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติว่า ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ ผู้ใดไม่พอใจในราคา ของอสังหาริมทรัพย์หรือจำนวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ ทวิ

